

1503142-50.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gabriel Silva e Henrique de Jesus Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 9 de dezembro de 2021, às 15:30h, na Rua Nilza, 32, Vila ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503142-50.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503142-50.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gabriel Silva e Henrique de Jesus Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 9 de dezembro de 2021, às 15:30h, na Rua Nilza, 32, Vila Augusta, em Guarulhos, traziam consigo e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 124 porções individuais, com peso líquido total de 13,95 gramas, e maconha, dividida em 23 porções, com peso líquido total de 229,32 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares visualizaram os denunciados em uma motocicleta Honda/CG, placa ESV-0511, que ao notarem a viatura tentaram se evadir efetuando uma manobra pela calçada e dispensaram uma bolsa que traziam consigo, ensejando a abordagem. Em busca pessoal, os militares encontraram R\$158,00 em notas trocadas e, na bolsa dispensada, 124 porções de cocaína e 23 invólucros de maconha. Henrique foi sentenciado às fls. 256/259. Gabriel foi notificado (fls. 272), ofereceu defesa prévia (fls. 275/276) a denúncia foi recebida (fls. 297/298). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 15/16) e pelo laudo toxicológico (fls. 235/237).

Os policiais militares disseram na fase administrativa (fls. 2/4) e um deles no contraditório que, em patrulhamento, visualizaram os acusados na motocicleta Honda/CG, placa ESV-0511, que ao notarem a presença da viatura, tentaram se evadir, dispensando uma sacola. Contaram que, antes da abordagem, o condutor subiu na calçada e tentou acelerar, no que foi impedido em razão da existência de obstáculo. Contou que, realizada a abordagem, em busca pessoal, Gabriel estava com R\$158,00. Narraram que, na bolsa dispensada, havia drogas. Acrescentaram que, indagados informalmente, Gabriel confessou a traficância dizendo que levava drogas para uma comunidade, e que Henrique contou que apenas dava carona para o colega. Extrajudicialmente e durante a audiência, Gabriel confessou a traficância (fl. 7). A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que o denunciado se confundiu quando admitiu envolvimento. Igualmente, nada leva a crer que os policiais mentiram com o propósito de prejudicar gratuitamente um inocente.

As testemunhas foram uníssonas no sentido de que, ao avistarem a viatura, os réus tentaram empreender fuga. Gabriel trazia os entorpecentes e os dispensou ao avistar os policiais. Henrique era o condutor, que realizou a manobra arriscada e subiu na calçada. Durante abordagem, Gabriel afirmou aos policiais que trabalhava no comércio ilícito.

A considerável quantidade de drogas evidencia que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. Gabriel não se disse usuário, e mesmo que fosse não teria condições de consumir tudo o que foi encontrado. Conclui-se, portanto, que o tóxico era destinado ao consumo de terceiros. A quantidade era considerável.

Resta a fixação das penas.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário (fls. 64/65), não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (124 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência condeno o acusado Gabriel Silva à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06. Condeno, ainda, cada qual o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

O réu respondeu ao processo em liberdade, motivo pelo qual deixo de decretar neste momento a prisão preventiva.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já houve destinação com relação aos bens apreendidos (fl. 259).

P.R.I.C.Guarulhos, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA